



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2021/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Raditya Afrisal Hidayat, berkedudukan di Perum Bluru Permai C-03, RT 006, RW 009, Kelurahan Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Desa Bluru Kidul, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MIRZA JULMA SAMPURNA**, S.H. beralamat di Gedung Graha Bumiputera Lantai 6 Ruang 605, Jl. raya Darmo No. 155-159, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rachmad Harmoko, bertempat tinggal di Jalan Karang Asem 12-A/52-A, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Kel. Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Juni 2021 dalam Register Nomor 166/Pdt.G/2021/PN SDA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT (TENTANG "LEGAL STANDING" PARA PIHAK)

1. Bahwa Penggugat merupakan perseorangan, Warga Negara Republik Indonesia, yang memiliki modal usaha untuk melakukan investasi berupa pendanaan terhadap pelaku bisnis yang menjalankan kegiatan usahanya (*in casu* Tergugat).

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Sda



2. Bahwa Tergugat adalah rekan bisnis Penggugat, yang merupakan perseorangan, Warga Negara Republik Indonesia, yang menerima pendanaan berupa uang tunai dari Penggugat dan dipergunakan untuk melangsungkan *project* pengerjaan jalan tol Pasuruan-Probolinggo.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum kerjasama bisnis berupa pendanaan terhadap pengerjaan jalan tol Pasuruan-Probolinggo sebagaimana telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan tanggal 15 November 2017 beserta *addendumnya* yang dituangkan dalam Surat Perjanjian 02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018.

II. PENGADILAN NEGERI SIDOARJO MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.

4. Bahwa oleh karena merujuk pada ketentuan **Pasal 9** Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Nomor 01/IV/2020 tanggal 20 April 2020 serta **pasal 4** Surat Perjanjian 02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018, maka berdasarkan Kompetensi Relatif berdasarkan pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak sebagai wujud dari Pasal 181 ayat (4) HIR, maka sangat beralasan hukum apabila wilayah hukum Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan wanprestasi perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Sidoarjo.

III. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian *Legal Standing* Para Pihak dan Kompetensi Relatif Pengadilan pada angka 1 hingga 4 tersebut di atas, Penggugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan tersebut dianggap terulang kembali dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
6. Bahwa awal mulanya, Tergugat merupakan rekanan kerja dari PT. ISTEM Tunggal Jaya, yakni sebuah perseroan terbatas yang menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai supplier untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan tol Pasuruan – Probolinggo Seksi II, yang berlokasi di Jalan Raya Bantaran Dusun Bintaosan, Desa Kropak, Probolinggo, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Sda



(SPK) No. 002/SPM/10/D.IV/D42FI7020/X/2017 tertanggal 30 November 2017.

7. Bahwa atas adanya Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada angka 6 tersebut di atas, kemudian Tergugat menghubungi Penggugat sekaligus menawarkan kerjasama untuk melakukan pengerjaan proyek jalan Tol Pasuruan-Probolinggo dengan nilai proyek sebesar Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Sistem Kerjasama yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah meminta Penggugat untuk bersedia sebagai Investor yang memberikan modal pendanaan berupa *fresh money* terhadap proyek sebagaimana dimaksud Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 002/SPM/10/D.IV/D42FI7020/X/2017 tertanggal 30 November 2017.

8. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 15 November 2017, Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri dalam hubungan hukum berupa Nota Kesepakatan yang pada isinya memuat tentang perjanjian kesanggupan Penggugat untuk memberikan modal kepada Tergugat terhadap proyek pengerjaan supply granular sesi II jalan tol Pasuruan-Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 002/SPM/10/DIV/D42FI7020/X/2017 tertanggal 30 November 2017 dari PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut.
9. Bahwa dalam Pasal 2 Nota Kesepakatan tanggal 15 November 2017 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, prinsipnya telah mengatur mengenai kewajiban Penggugat untuk memberikan modal pendanaan sejumlah Rp.414.375.000 (empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat dari nilai proyek sebesar Rp.510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah). Sehingga kekurangan modal usaha sejumlah Rp.95.625.000 (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam pasal 3 Nota Kesepakatan tanggal 15 November 2017.
10. Bahwa terhadap pendanaan modal usaha dari Penggugat sebesar Rp.414.375.000 (empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pelaksanaan proyek pengerjaan jalan tol Pasuruan-Probolinggo tersebut, dalam Pasal

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Sda



3 Nota Kesepakatan tanggal 15 November 2017 mengatur mengenai hak Penggugat untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 19.002.600 (Sembilan belas juta dua sen enam ratus rupiah) atas modal yang diberikan tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017, Penggugat telah melakukan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Nota Kesepakatan tanggal 15 November 2017 dengan melakukan setoran tunai melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik Penggugat atas nama CV. Putera Hidayat kepada rekening pribadi Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat atas nama Rachmad Harmoko sejumlah Rp.414.375.000 (empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
12. Bahwa selain daripada bukti penyerahan dana modal usaha dari Penggugat kepada Tergugat melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagaimana dimaksud pada angka 11 di atas, Tergugat pada tanggal 06 Desember 2017 juga dengan sukarela telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp.414.375.000 (empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Penggugat untuk peruntukkan modal usaha pengerjaan proyek pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo.
13. Bahwa jangka waktu untuk pengerjaan proyek pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 Nota Kesepakatan tanggal 15 November 2017 yang merujuk pada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 002/SPM/10/DIV/D42FI7020/X/2017 tanggal 17 November 2017 adalah selama 2 (dua) minggu. Total waktu 2 (dua) minggu tersebut terbagi dengan rincian 1 (satu) minggu untuk proses pengerjaan proyek dan (1) minggu untuk proses pencairan dana melalui Invoice yang diserahkan.
14. Bahwa faktanya, pelaksanaan Nota Kesepakatan tanggal 15 November 2017 tidak berlangsung sebagaimana yang disepakati awal antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini dikarenakan terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Tergugat yang mengakibatkan pengembalian modal usaha sejumlah Rp.414.375.000 (empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Sda



puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan sebesar Rp. 19.002.600 (Sembilan belas juta dua sen enam ratus rupiah) yang seharusnya diterima oleh Penggugat tidak sesuai dengan waktu yang disepakati sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 angka 3 dan pasal 4 Nota Kesepakatan tanggal 15 November 2017.

15. Bahwa oleh karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 14 dimaksud di atas, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bersama-sama melakukan penambahan isi perjanjian (*addendum*) terhadap Nota Kesepakatan 15 November 2017 dengan membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018.
16. Bahwa Dalam Surat Perjanjian Nomor: 02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018, telah dituangkan pula fakta hukum yang menyatakan Tergugat telah melakukan pengembalian sebagian modal usaha kepada Penggugat dengan nominal sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang telah dibayarkan melalui transfer pada tanggal 11 Januari 2018.
Sehingga Tergugat masih memiliki tunggakan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp233.377.600 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sebagaimana telah dituangkan juga dalam pasal 1 angka 8 Surat Perjanjian Nomor: 02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018.
17. Bahwa terhadap kewajiban kekurangan pembayaran yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 15 tersebut di atas, **memiliki jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2019** sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 angka 2 Surat Perjanjian Nomor: 02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018. Namun faktanya, **hingga sampai saat ini Tergugat telah lalai dikarenakan belum juga melakukan pengembalian modal usaha beserta keuntungan yang telah disepakati dengan Penggugat sejumlah total Rp233.377.600 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)** sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 8 Surat Perjanjian Nomor: 02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018.
18. Bahwa sehubungan adanya kewajiban pengembalian modal



usaha serta pemberian keuntungan usaha dari Tergugat kepada Penggugat yang hingga sampai saat ini belum juga terselesaikan, dalam hal ini sesungguhnya Penggugat telah melakukan segala upaya dengan berbagai macam cara untuk menegur, mengingatkan, menagih dan/atau meminta Tergugat untuk segera memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas Kewajiban Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih dimaksud kepada Penggugat, salah satunya dengan melakukan teguran secara tertulis melalui surat somasi kepada Tergugat meskipun tidak diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Surat Somasi Nomor: 49/Dept.PDT.S/0621 tanggal 07 Juni 2021.

19. Bahwa atas kelalaian Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 17 di atas yang terbukti telah lewat waktu/jatuh tempo selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan oleh karenanya tindakan Tergugat yang **lalai atau ingkar janji** dalam melaksanakan isi perjanjian berupa Nota Kesepakatan tanggal 15 November 2017 dan Surat Perjanjian Nomor: 02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018, telah memenuhi kualifikasi dari perbuatan **wanprestasi** sebagaimana diatur dalam **pasal 1243 BW**.
20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh para Penggugat tersebut diatas, maka tindakan Tergugat yang **lalai atau ingkar janji** dalam melaksanakan isi perjanjian Nota Kesepakatan tanggal 15 November 2017 Jo. Surat Perjanjian Nomor: 02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018, telah memenuhi kualifikasi dari perbuatan **wanprestasi** sebagaimana diatur dalam **pasal 1243 BW**. Hal ini diperjelas dengan mengadopsi doktrin hukum menurut *Prof. R. Subekti S.H* yang menyatakan **wanprestasi** adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat digolongkan serta diuraikan dengan dikaitkan pada pokok permasalahan perkara *a quo* sebagai berikut:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.

(Dalam perkara *a quo* terpenuhi atas penyimpangan terhadap Pasal 2 angka 3, Pasal 3 angka 4 dan Pasal 4 Nota Kesepakatan tanggal 15 November 2017 serta Pasal 1 angka



8, Pasal 2 angka 2 Surat Perjanjian Nomor: 02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018)

b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

(Dalam perkara a quo terpenuhi atas penyimpangan terhadap Pasal 4 angka 3"Nota Kesepakatan tanggal 15 November 2017)

c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat pada point-point di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat telah memberikan kerugian kepada Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum dan sudah sepantasnya Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi baik secara materiil maupun immateril, dengan rincian sebagai berikut :

Materiil :

- Pengembalian modal usaha beserta keuntungan sejumlah Rp. 233.377.600 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
- Immateril : Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Terhadap biaya-biaya yang timbul atas permasalahan yang terjadi dan kerugian atas berkurangnya pendapatan Penggugat.

22. Bahwa berdasarkan pasal 3 Surat Perjanjian Nomor: 02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018, Tergugat bersedia dan sepakat untuk memberikan obyek jaminan kepada Penggugat sebagai komitmen untuk melaksanakan isi perjanjian sebagai berikut:

- Sebidang tanah yang terletak di Bulak Kalitjangan Baru Kavling No. 274, RT 4, RW. VI, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya seluas $\pm 157,5 \text{ M}^2$ sebagaimana menurut Buku Penetapan Huruf C No: 11747.

23. Bahwa Oleh karena terbukti dan tidak terbantahkan faktanya Tergugat telah lalai/ingkar janji dalam melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dengan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil posita gugatan perkara a quo, maka agar gugatan para Penggugat tidak *illusoir* atau sia-sia dan guna

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Sda



menjamin terselesainya pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat, serta dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, Penggugat mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 (1) HIR atas harta kekayaan barang tidak bergerak milik Tergugat yang telah dijadikan sebagai obyek jaminan kepada Penggugat sebagai berikut:

- Sebidang tanah yang terletak di Bulak Kalitintang Baru Kavling No. 274, RT 4, RW. VI, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya seluas $\pm 157,5 \text{ M}^2$ sebagaimana menurut Buku Penetapan Huruf C No: 11747.

24. Bahwa untuk menjamin Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan Pengadilan, maka patutlah Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa (***dwangsom***) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
25. Bahwa oleh karena Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat atas tidak kembalinya uang modal usaha beserta keuntungan dengan total sejumlah Rp. 233.377.600 (**dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah**), maka Penggugat menuntut biaya bunga sejumlah 0,5% setiap bulannya. Hal ini berdasarkan penentuan besaran bunga sebagaimana telah diatur dalam **Lembaran Negara No.22 Tahun 1948 terkait penetapan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoire)**. Demikian pula hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : **610 K/Sip/1968**, tanggal 23 Mei 1970, maupun **Pasal 1250 BW** sebagaimana telah diterapkan dalam putusan-putusan terdahulu, yakni : terhadap perbuatan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugian berupa bunga moratoire meskipun tidak diperjanjikan sebelumnya, dikarenakan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ini memenuhi kedua syarat, yaitu perikatan



dimana Penggugat harus memperoleh sejumlah uang dan ternyata Tergugat terlambat melaksanakan prestasi.

26. Bahwa oleh karena gugatan wanprestasi *quoyang* diajukan didukung alat-alat bukti yang sah dan otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka sudah seharusnya oleh karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (***uitvoerbaar bijvoorraad***), meskipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksakan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat berupa pengembalian modal usaha beserta keuntungan sejumlah Rp. 233.377.600 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian immateril yang dialami Penggugat sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 0,5% per bulan dari kewajibannya sejumlah Rp. 233.377.600 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), terhitung sejak gugatan ini daftarkan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo hingga dilunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 8 hari setelah putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap harta kekayaan milik Tergugat sebagai berikut :
 - Sebidang tanah yang terletak di Bulak Kalitjangan Baru Kavling No. 274, RT.4, RW. VI, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya seluas $\pm 157,5 \text{ M}^2$ sebagaimana menurut Buku Penetapan Huruf C No: 11747;
7. Menghukum Tergugat dan Pihak manapun yang menguasai obyek



sengketa yang menjadi obyek jaminan untuk meninggalkan tanah obyek sengketa dalam keadaan baik dan kosong;

8. Menyatakan putusan perkara ini adalah putusan serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Juli 2021, tanggal 29 Juli 2021, dan tanggal 27 Agustus 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3515081004940005 an. Raditya Afrisal Hidayat, diberi tanda P-1a;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3578100703940001 an. Rachmad Harmoko, diberi tanda P-1b;
3. Fotocopy Nota Kesepakatan tanggal 15 November 2017, diberi tanda P-2;
4. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2017, diberi tanda P-3;
5. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor 02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018, diberi tanda P-4;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy slip pengiriman uang BRI dari CV. Putra Hidayat kepada Rachmad Harmoko, diberi tanda P-5a;
7. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Putera Hidayat No. 04, tanggal 20 April 2017, diberi tanda P-5b;
8. Fotocopy Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Putera Hidayat Nomor 01, tanggal 18 Juli 2019, diberi tanda P-5c;
9. Fotocopy Kesepakatan Dan Permintaan Maksud Dan Tujuan Kedalampasal 3 Akta Berita Acara CV. Putera Hidayat tertanggal 18 Juli 2019, diberi tanda P-5d;
10. Fotocopy Kutipan Register Leter C Kepala Kelurahan Bulak, diberi tanda P-6a;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Sebidang Tanah Yasan tanggal 4 Maret 2016, diberi tanda P-6b;
12. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 4 Maret 2016, diberi tanda P-6c;
13. Fotocopy Hasil Pengukuran Tanah tanggal 4 Maret 2016, diberi tanda P-6d;
14. Fotocopy Surat Teguran/Somasi No. 49/Dept.PDT.S/0621 tertanggal 7 Juni 2021, diberi tanda P-7;

Bukti surat-surat bertanda P- 1 sampai dengan P- 7 tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-1b, dan P-6d berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, selain mengajukan bukti surat Penggugat di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IKWAN SETYO UTOMO

- Bahwa Rachmad Harmoko pernah ada perjanjian pinjam uang untuk kerja proyek pengurukan jalan tol Pasuruan- Probolinggo tetapi nyatanya mleset;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman uang tersebut, waktu itu saksi hanya mengantarkan Rachmad Harmoko ke rumah Raditya untuk melakukan transaksi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang isi surat perjanjiannya tapi waktu itu saksi ada dekat situ;
- Bahwa Rachmad Harmoko bilang mau ambil uang buat mengerjakan tol nantinya, tapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Sda



- Bahwa saksi diberi tahu teman-teman dan mas Raditya bahwa ada masalah dalam pembayaran;
- Bahwa waktu bikin surat perjanjian saksi dengar-dengar ada jaminan berupa surat tanah;
- Bahwa kalau tempat lokasi tanah saksi tidak tahu tetapi wilayahnya saksi tahu yaitu di wilayah Bulak, Surabaya;

2, Saksi DWI ROCHMAT ARYANTO

- Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Harmoko dan Raditya yaitu terkait perjanjian proyek pengurukan Tol tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian proyek tol antara Harmoko dan Raditya karena saksi yang mempertemukan kedua belah pihak;
- Bahwa yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah pihak Harmoko pinjam uang ke Raditya untuk modal kerja kurang lebih 400 atau 500 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman tersebut, tapi dari kedua belah pihak saksi dikasih tahu bahwa telah terjadi transaksi, tetapi mengangsurnya kapan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa ada permasalahan dalam hal pengerjaannya sudah selesai tetapi untuk mengembalikan modalnya belum selesai ke Raditya;
- Bahwa modal yang belum dikembalikan yang saksi ketahui sekitar 200 an juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perjanjian tersebut ada jaminan tanah atau sertifikat, karena waktu Harmoko mau pinjam uang untuk modal kerja oleh Raditya minimal ada jaminan;
- Bahwa dalam Kerjasama ini pihak Raditya sebagai pemilik modal dan pihak pelaksana adalah Harmoko;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu perlu dipertimbangkan persyaratan formal yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, kedua, dan ketiga Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan berdasarkan Relaas-Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 166/Pdt.G/2021/PN.SDA. masing-masing tertanggal 1 Juli 2021, tanggal 29 Juli 2021, dan tanggal 27 Agustus 2021, telah ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk itu, sedang tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, dan Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, serta pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dengan seksama materi gugatan penggugat tersebut, maka tuntutan pokok penggugat adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan agar Tergugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi;
2. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban kepada Penggugat berupa pengembalian modal usaha beserta keuntungan sejumlah Rp. 233.377.600 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa apakah materi gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berikut ini majelis hakim mempertimbangkan tentang tuntutan pokok ad.1 agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dibahas sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum kerjasama bisnis berupa pendanaan terhadap pengerjaan jalan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Sda



tol Pasuruan-Probolinggo sebagaimana telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan tanggal 15 November 2017 (bukti P-2) beserta *addendumnya* yang dituangkan dalam Surat Perjanjian 02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018 (bukti P-4).

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian 02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018 tersebut (bukti P-4) Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mereschedule waktu pembayaran total kekurangan pembayaran dan pihak Tergugat menyanggupi untuk melakukan pembayaran sebesar Rp 233.377.600,00 kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2019;
- Bahwa namun demikian hingga sampai saat ini Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang telah disepakati dengan Penggugat sejumlah total Rp233.377.600 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor: 02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018 dan Penggugat telah menegur atas segala kelalaian tergugat tersebut dengan mengirimkan surat teguran/somasi (bukti P-7), namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) telah terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan tentang tuntutan pokok ad.2 agar Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban kepada Penggugat berupa pengembalian modal usaha beserta keuntungan sejumlah Rp. 233.377.600 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Tegoran/Somasi Nomor : 49/Dept.PDT.S/0621 tanggal 07 Juni 2021 (bukti P-7), total keseluruhan pengembalian modal usaha beserta keuntungan sejumlah Rp. 233.377.600 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian 02/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018 (bukti P-4).

Menimbang. bahwa dengan demikian tuntutan penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban kepada Penggugat berupa pengembalian modal usaha beserta keuntungan sejumlah Rp. 233.377.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah, telah terbukti dan beralasan hukum maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 0,5% per bulan dari kewajibannya sejumlah Rp. 233.377.600 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), terhitung sejak gugatan ini daftarkan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo hingga dilunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 8 hari setelah putusan ini diucapkan, oleh karena telah sesuai ketentuan dalam pasal 1250 KUH Perdata, maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya kerugian immateril yang dialami Penggugat sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), oleh karena tidak dapat dibuktikan, maka patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat berupa Sebidang tanah yang terletak di Bulak Kalitjangan Baru Kavling No. 274, RT.4, RW. VI, Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya seluas $\pm 157,5 \text{ M}^2$ sebagaimana menurut Buku Penetapan Huruf C No: 11747 dinyatakan sah dan berharga, oleh karena tidak pernah dilakukan penyitaan maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dan Pihak manapun yang menguasai obyek sengketa yang menjadi obyek jaminan dihukum untuk meninggalkan tanah obyek sengketa dalam keadaan baik dan kosong, oleh karena perkara ini bukan mengenai gugatan pengembalian tanah obyek sengketa, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap hari setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena bentuk penghukuman bukan merupakan suatu perintah untuk “berbuat sesuatu” maka hal itu menjadikan tuntutan tersebut tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar dinyatakan putusan perkara ini adalah putusan serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), oleh

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tuntutan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang maka tuntutan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat berupa pengembalian modal usaha beserta keuntungan sejumlah Rp. 233.377.600 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 0,5% per bulan dari kewajibannya sejumlah Rp. 233.377.600 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), terhitung sejak gugatan ini daftarkan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo hingga dilunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 8 hari setelah putusan ini diucapkan;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp662.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, Kabul Irianto, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. dan Mulyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 166/Pdt.G/2021/PN SDA tanggal 25 Juni 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andhika

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahatmasurya, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Kabul Irianto, S.H., M.H.um

Mulyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp492.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp662.000,00;</u>

(enam ratus enam puluh dua ribu)